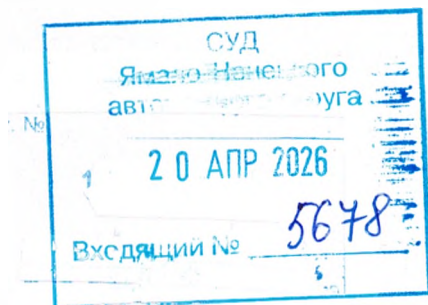




В Суд Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес: 629003, г. Салехард, ул. Мира, д. 15

От: Региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» РКООИ ЦИП «Таганай»

Адрес: 629804, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 109-Б

Представитель: Богдановский Сергей Викторович (председатель организации, действующий на основании Устава)

Тел.: +7 (909) 195 04 08

E-mail: taganai89@yandex.ru

На определение судьи Дряхловой Ю.А. от 31 марта 2026 года об оставлении административного искового заявления без движения

ХОДАТАЙСТВО И ПОЯСНЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ

В производстве суда Ямало-Ненецкого автономного округа находится административное дело по иску РКООИ ЦИП «Таганай» о признании недействующими нормативных правовых актов в части, устанавливающей порядок и размер тарифа на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».

Определением судьи от 31 марта 2026 года иск оставлен без движения в связи с несоответствием требованиям статьи 209 КАС РФ.

Во исполнение указанного определения, с учётом разумного срока, установленного судом до 14 апреля 2026 года (включающего срок пересылки), и на основании части 3 статьи 210, статьи 130 КАС РФ, административный истец устраняет недостатки в полном объёме, представляя настоящие пояснения и прилагаемые документы.

По каждому из недостатков, указанных в определении судьи, сообщая следующее.

1. По вопросу об источнике опубликования оспариваемого нормативного правового акта

В определении судья указывает: «В открытых источниках документ, поименованный истцом как Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П, который он требует проверить, отсутствует».

Пояснение истца: В ранее поданном иске имела место техническая ошибка при указании даты принятия постановления. Оспариванию подлежит Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от **25 июня 2021 года № 557-П** (в действующей редакции, включая изменения, внесённые на 2024-2025 годы), которым утверждён порядок предоставления субсидий поставщикам социальных услуг, включая тариф на услугу «Социальное такси».

Указание источника опубликования (в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 209 КАС РФ):

Наименование оспариваемого нормативного правового акта: Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2021 года № 557-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг».



Официальный источник опубликования: Официальный интернет-портал ДСЗН <https://dszn.yanao.ru/documents/active/114764/> а также специализированный справочно-правовой портал (идентификатор документа — 574775958) <https://docs.cntd.ru/document/574775958>.

Дата
первого
официального

опубликования: 30 июня 2021 года.

В уточнённой редакции иска (прилагается) все реквизиты приведены в точном соответствии с официальными источниками.

2. По вопросу об указании нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу

В определении судья указывает: «не указано наименование нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу и на соответствие, которому надлежит проверить оспариваемые нормативные правовые акты полностью или в части».

Пояснение истца: В уточнённом иске (п. 6 ч. 2 ст. 209 КАС РФ) указаны следующие нормативные правовые акты, имеющие большую юридическую силу, на соответствие которым надлежит проверить оспариваемые положения:

1. **Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а именно:**
 - Статья 8 (полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания);
 - Статья 29 (финансовое обеспечение социального обслуживания);
 - Статья 30 (предоставление социальных услуг за плату).
2. **Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание**



государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», а именно:

- Статья 15 (требования к объявлению о конкурсе, включая экономическую обоснованность тарифов).
3. **Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»**, а именно:
- Статья 7 (права общественных объединений инвалидов);
 - Статья 33 (формы социальной защиты инвалидов).
4. **Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»**, а именно:
- Статья 15 (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной власти).

Оспариваемые тарифы (884,40 руб. за поездку) не основаны на реальных затратах негосударственных поставщиков, не учитывают инфляцию и экономическую динамику, создают дискриминационные условия по сравнению с государственными учреждениями, что прямо противоречит принципу экономической обоснованности тарифов, закреплённому в статье 15 Федерального закона № 189-ФЗ, а также запрету на ограничение конкуренции, установленному статьёй 15 Федерального закона № 135-ФЗ.

3. По вопросу о нарушении прав и законных интересов административного истца

В определении судья указывает: «из представленных документов не следует ... какие права и законные интересы поставщиков социальных услуг ЯНАО, нарушены».

Пояснение истца: В уточнённом иске указаны следующие конкретные нарушения прав и законных интересов (п. 5 ч. 2 ст. 209 КАС РФ):

3.1. Нарушение права на экономически обоснованное финансовое обеспечение (статья 29 Федерального закона № 442-ФЗ).

Установленный оспариваемыми актами тариф в размере 884,40 руб. за поездку не соответствует экономически обоснованным затратам истца, которые, согласно расчёту накопленной инфляции за 2019-2025 годы (прилагается), составляют не менее 3.324 – 3.586 руб. за поездку. Данное обстоятельство подтверждается письмом ДСЗН от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 (исх. № 001), в котором ответчик подтверждает тариф 884,40 руб.

3.2. Нарушение права на недискриминационный доступ к бюджетным средствам (статья 15 Федерального закона № 189-ФЗ).

«Унифицированный подход» к формированию тарифов, основанный на затратах государственных учреждений, создаёт дискриминационные условия для негосударственных поставщиков социальных услуг, поскольку не учитывает их реальную структуру затрат (аренда, коммерческие цены на ГСМ, страховка, оплата труда по рыночным ставкам). Указанное обстоятельство подтверждается ответами ДСЗН от 13.01.2026 и от 14.01.2026 (исх. № 002), в которых ответчик прямо ссылается на «унифицированный подход» как на основание для установления тарифа.

3.3. Нарушение права на непрерывность социального обслуживания (статья 10 Федерального закона № 442-ФЗ).

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона № 442-ФЗ, социальное обслуживание основывается на принципе **непрерывности** всех видов социальных услуг. Установление экономически необоснованного тарифа, не покрывающего реальные затраты, создаёт реальную угрозу прекращения деятельности истца как поставщика услуги «Социальное такси», что повлечёт нарушение прав благополучателей — инвалидов, детей-инвалидов, пенсионеров старше 75 лет, а также граждан с ограничениями в передвижении, для которых социальное такси является единственным средством передвижения.

3.4. Нарушение права на свободное передвижение (статья 27 Конституции РФ).

В результате установления экономически необоснованного тарифа истец не имеет возможности обеспечивать бесперебойное оказание услуги, что нарушает конституционное право благополучателей на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства, а также право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности (статья 39 Конституции РФ).

3.5. Нарушение права на доступ к информации о деятельности государственных органов (статья 8 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ).

Истец неоднократно запрашивал у ответчика экономическое обоснование тарифа и детализацию распределения субсидий. Однако ответчик отказал в предоставлении информации со ссылкой на пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона № 8-ФЗ, что подтверждается письмом ДСЗН от 19.02.2026 (исх. № 013). Указанный отказ неправомерен, поскольку запрос касался первичной отчётной информации, подлежащей раскрытию в силу принципа прозрачности бюджетной системы (статья 36 Бюджетного

кодекса РФ), а также без права анализировать действия органов властей, но с целью защиты прав и интересов инвалидов ЯНАО.

Отказ противоречит п. 6 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ), так как наш запрос непосредственно связан с защитой прав направившего запрос пользователя.

4. По вопросу о применении оспариваемых нормативных актов к административному истцу

В определении судья указывает: «не представлено доказательств применения этих актов к нему».



Пояснение истца: К настоящему ходатайству прилагаются следующие документы, подтверждающие, что оспариваемые акты применяются к истцу и что истец является субъектом отношений, регулируемых этими актами (п. 4 ч. 2 ст. 209 КАС РФ, ч. 3 ст. 209 КАС РФ):

4.1. **Соглашение о предоставлении субсидии № 20-26 от 20 февраля 2026 года** — основной документ, подтверждающий предоставление истцу субсидии по оспариваемому тарифу.

4.2. **Соглашение о предоставлении субсидии № 22-25 от 17 января 2025 года** (прилагается) — подтверждает применение оспариваемых актов к истцу в предшествующем периоде.

4.3. **Письмо Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 13 января 2026 года № 89-07/01-07-01/40** (исх. № 001) — в котором ДСЗН подтверждает, что тариф на услугу «Социальное такси» для истца составляет 884,40 руб. за поездку.

4.4. **Письмо заместителя губернатора ЯНАО от 14 января 2026 года № 89-02/11-09/82** (исх. № 002) — подтверждает факт снижения тарифа с 2 300 руб. до 884,40 руб. и включение истца в реестр поставщиков социальных услуг.

4.5. **Письмо Правительства ЯНАО от 14 января 2026 года** (исх. № 003) — подтверждает, что деятельность истца как поставщика социальных услуг регулируется, в том числе, Постановлением № 557-П, устанавливающим порядок и размер тарифа.



4.6. **Отзывы получателей услуги «Социальное такси»** (Кондратенко Н.П., Филимонова А.А., Шмонов В.Д., Маркова Л.И., Федосенков, Коломиец, Малявцев, Шишкин С.) — подтверждают фактическое оказание истцом услуги по оспариваемым тарифам и критическую важность услуги для благополучателей
<https://disk.yandex.ru/d/c2q6dQBdjwwMDQ>.

5. По вопросу о полномочиях на представление интересов поставщиков социальных услуг

В определении судья указывает: «не представлены документы, подтверждающие полномочия председателя РКООИ ЦИП «Таганай» действовать в интересах поставщиков социальных услуг ЯНАО».

Пояснение истца: к настоящему ходатайству прилагаются следующие документы, подтверждающие полномочия председателя:

5.1. **Устав РКООИ ЦИП «Таганай»** (утверждён 05.01.2019). В разделе об основных целях и задачах организации предусмотрено: защита прав и законных интересов инвалидов; содействие развитию системы социального обслуживания инвалидов; представление и защита общих интересов членов организации в органах государственной власти и местного самоуправления; содействие обеспечению доступности социальных услуг для инвалидов.

5.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

5.3. Протокол общего собрания от 30 января 2025 года № 1 и протокол правления от 30 января 2025 года № 1, подтверждающие избрание Богдановского С.В. председателем организации.

Правовое обоснование полномочий:

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма социальной защиты инвалидов». Государство содействует указанным общественным объединениям, оказывает им помощь и поддержку.

В силу статьи 33 указанного Закона: «Общественными организациями инвалидов признаются организации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов».

Согласно п. 2, п. 3 части 1 статьи 40 КАС РФ, в случаях, предусмотренных федеральными законами, организации вправе обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц.

В соответствии с частью 3 статьи 40 КАС РФ, «Общественное объединение может обратиться в суд в защиту общих прав, свобод и законных интересов всех членов этого общественного объединения в случаях, предусмотренных федеральным законом».

Таким образом, РКООИ ЦИП «Таганай» как общественная организация инвалидов в силу Федерального закона № 181-ФЗ и КАС РФ наделена полномочиями защищать права и законные интересы не только своих членов, но и иных инвалидов — **получателей** проживающих на территории ЯНАО, которые пользуются услугами социального такси у данных поставщиков социальных услуг, а также отстаивать общие интересы **неопределённого круга поставщиков социальных услуг**, работающих в сфере обслуживания инвалидов на территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Круг указанных поставщиков является **неопределённым**, поскольку в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО входят организации различных организационно-правовых форм, количество которых может изменяться, и установление дискриминационных тарифов затрагивает права всех негосударственных поставщиков услуги «Социальное такси», включая тех, кто только планирует войти в реестр, а также тех, кто уже вышел из реестра в 2020-2026 гг.

6. По вопросу об уточнении требований в резолютивной части

В определении судья указывает: «не указано, какие именно пункты Постановлений, устанавливающие порядок и размер тарифа, применяемые к административному истцу, необходимо признать недействующими».

Пояснение истца: В уточнённом административном исковом заявлении (прилагается) резолютивная часть изложена следующим образом:

«ПРОШУ :

Признать недействующими со дня принятия следующие положения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Пункт(ы) приказа Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2024 года № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа» в части, устанавливающей тариф на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в размере 884 (Восемьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек за одну поездку, как противоречащие статье 8, статье 29, статье 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статье 15 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Пункт(ы) Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2021 года № 557-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг» (в действующей редакции, включая изменения, внесённые по состоянию на 2024-2025 годы) в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», как противоречащие статье 8, статье 29, статье 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ, статье 15 Федерального закона от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ, статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.»

При этом административный истец обращает внимание, что точное указание конкретных пунктов оспариваемых актов будет предоставлено после получения от ответчика полного текста актов с нумерацией пунктов, что соответствует части 3 статьи 209 КАС РФ, согласно которой к заявлению прилагается копия оспариваемого нормативного правового акта.

7. По вопросу о соглашении о предоставлении субсидии от 20 февраля 2026 года № 20-26

Взаимоотношения сторон по организации социального обслуживания граждан регулируются Соглашениями о предоставлении субсидий, заключёнными между Истцом и Ответчиком.

К настоящему ходатайству прилагаются копии следующих Соглашений:

- Соглашение № 22-25 от 17 января 2025 года (действовавшее в 2025 году);
- Соглашение № 20-26 от 20 февраля 2026 года.

Указанные Соглашения являются прямым доказательством того, что:

Ответчик (Департамент социальной защиты населения ЯНАО) принял на себя публично-правовые обязательства по финансовому обеспечению деятельности Истца как поставщика социальных услуг задним числом.

В рамках этих Соглашений Ответчик утвердил для Истца тариф в размере 884,40 руб. за поездку без согласований.

Истец, в свою очередь, принял на себя безусловные обязательства по оказанию социальных услуг получателям, направленным к нему Ответчиком, которые не могут быть приостановлены в одностороннем порядке.

Установленный в Соглашениях тариф является экономически необоснованным, что подтверждено расчетом инфляции и финансовой моделью Истца (приложение № 10 к иску). Не обеспечивая финансирование в объеме, достаточном для покрытия реальных затрат, Ответчик создал ситуацию, при которой Истец **объективно лишен возможности надлежащим образом исполнять свои обязательства** перед получателями услуг. Таким образом, своими действиями Ответчик напрямую нарушает права Истца как добросовестного поставщика и ставит под угрозу непрерывность оказания социальных услуг.

О сроках заключения соглашений о предоставлении субсидий и возникших, в связи с этим правовых последствиях.

Как следует из представленных в материалы дела доказательств, Соглашения о предоставлении субсидий на 2025 и 2026 годы были заключены Ответчиком с Истцом лишь в январе и феврале соответствующего года, то есть уже после начала финансового периода. Фактически Истец приступил к исполнению обязательств по оказанию услуг получателям и несению затрат на персонал, топливо и обслуживание транспорта в условиях правовой неопределенности, когда ключевой документ, регулирующий финансирование, еще не был оформлен.

Такое положение дел не соответствует принципу своевременности и предсказуемости бюджетного процесса, ставя поставщика перед необходимостью начинать работу на свой страх и риск. При разумном и добросовестном подходе соглашения должны заключаться до начала календарного года, чтобы у организации была возможность планировать свою деятельность, а не вынужденно принимать условия постфактум.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2025 году тариф на услугу был изменен Ответчиком в одностороннем порядке уже после начала года. По сути, новый, экономически необоснованный тариф был применен к уже сложившимся отношениям «задним числом», что является недопустимым и противоречит принципу правовой определенности, так как ухудшает положение Истца без предоставления ему возможности скорректировать свою деятельность.

В результате сложившегося порядка заключения соглашений Истец, как и другие поставщики, оказался в положении, когда:

С одной стороны, он несет публично-правовую обязанность по оказанию услуг получателям, обратившимся к нему по направлению Департамента, и перед своими сотрудниками.

С другой стороны, он лишен возможности влиять на условия финансирования, которые ему навязываются уже в процессе деятельности.

Данную ситуацию можно охарактеризовать как отсутствие со стороны Ответчика добросовестного планирования и организации своей работы, что привело к вынужденному принятию Истцом заведомо убыточных условий для продолжения социально значимой деятельности. Подобный подход к организации бюджетного процесса не может рассматриваться как надлежащее исполнение Ответчиком своих публично-правовых функций по финансовому обеспечению поставщиков социальных услуг.

Одновременно с этим считаем необходимым обратить внимание суда на следующие правовые позиции.

В соответствии со сложившейся судебной практикой, сам по себе факт заключения соглашения о предоставлении субсидии после начала оказания услуг не освобождает главного распорядителя бюджетных средств (Ответчика) от обязанности возместить поставщику (Истцу) понесенные им убытки, если будет доказан сам факт надлежащего оказания социальных услуг. Суды исходят из того, что правоотношения по финансированию возникли фактически, а формальное несоблюдение порядка заключения соглашения не может ущемлять право добросовестного исполнителя на получение справедливого возмещения своих затрат. Данный подход подтверждает обоснованность требований Истца о компенсации недополученных доходов за 2025 год.

Одним из ключевых доказательств, подтверждающих даты заключения и содержание указанных Соглашений, являются их копии, направляемые Истцом в адрес Ответчика через систему электронного документооборота «Контур.Диадок».

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 498 от 31.03.2021, заключение соглашений о финансовом обеспечении затрат на оказание социальных услуг допускается в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Подтверждением заключения Соглашений в электронном виде являются документы, прилагаемые к настоящему ходатайству, а также соответствующие сведения, зафиксированные в системе «Контур.Диадок».

На основании изложенного, в дополнение к ранее заявленному,

ПРОШУ СУД:

Приобщить к материалам дела копии Соглашений о предоставлении субсидий № 22-25 от 17.января 2025 года и № 20-26 от 20 февраля 2026 года, заключенных между РКООИ ЦИП «Таганай» и Департаментом социальной защиты населения ЯНАО (всего на 50 листах).

В определении судья указывает: «представить копию подписанного соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета поставщику социальных услуг от 20.02.2026 № 20-26, либо информацию о причинах отсутствия подписанного соглашения».

Пояснение истца: к настоящему ходатайству прилагается **копии подписанных через ЭДО Контур.Диалок соглашений о предоставлении субсидий, указанных выше.**

Указанные соглашения являются прямым доказательством того, что оспариваемые тарифы (884,40 руб. за поездку) применяются к истцу, а также подтверждает, что истец является субъектом отношений, регулируемых оспариваемыми нормативными правовыми актами.

8. Дополнительная аргументация по существу спора

В дополнение к устранению формальных недостатков, административный истец считает необходимым представить суду следующие аргументы по существу спора, которые подтверждают обоснованность заявленных требований и необходимость их рассмотрения по существу:

8.1. О нарушении принципа непрерывности социального обслуживания (статья 10 Федерального закона № 442-ФЗ).

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в статье 10 закрепляет принцип непрерывности всех видов социального обслуживания. Установление экономически необоснованного тарифа, не покрывающего реальные затраты поставщика, создаёт реальную угрозу прекращения деятельности истца, что повлечёт нарушение прав благополучателей — инвалидов, для которых социальное такси является единственным средством передвижения.

Как следует из отзывов получателей услуги (прилагаются), для граждан с ограниченными возможностями здоровья социальное такси — это не просто услуга, а возможность вести активный образ жизни, посещать медицинские учреждения, работать, получать образование, избегать социальной изоляции. Прекращение оказания услуги в результате экономически необоснованного тарифа нанесёт невосполнимый ущерб правам и законным интересам указанных лиц.

8.2. О дискриминации негосударственных поставщиков социальных услуг.

Как разъяснено в статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», органам государственной власти запрещается принимать акты и (или) совершать действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, путём установления дискриминационных условий.

«Унифицированный подход» к тарифообразованию, основанный на затратах государственных учреждений, является дискриминационным по отношению к негосударственным поставщикам, структура затрат которых принципиально иная (аренда помещений по рыночным ставкам, коммерческие цены на ГСМ и страховку, оплата труда по рыночным ставкам). Данный подход фактически создаёт преимущества для государственных учреждений и препятствует развитию конкуренции на рынке социальных услуг, что прямо противоречит статье 15 Федерального закона № 135-ФЗ.

8.3. О несостоятельности аргумента ответчика о «компенсации» увеличением числа поездок.

В ответах ДСЗН (исх. № 002 от 14.01.2026) ответчик утверждает, что снижение тарифа компенсируется увеличением числа поездок. Однако, как следует из представленных расчётов, годовое финансирование на одного получателя сократилось с 110 400 руб. ($2\,300 \text{ руб.} \times 4 \text{ поездки в месяц} \times 12 \text{ месяцев}$) до 84 902 руб. ($884,40 \text{ руб.} \times 8 \text{ поездок в месяц} \times 12 \text{ месяцев}$), то есть на 23% при одновременном росте переменных затрат пропорционально пробегу. Таким образом, увеличение числа поездок не компенсирует снижение тарифа, а лишь увеличивает убытки поставщика.

Кроме того, как следует из публикаций в средствах массовой информации, фактически к 2026 году количество поставщиков услуги «Социальное такси» в ЯНАО сократилось с 12 до 7, что опровергает аргумент ответчика о «росте конкуренции» и подтверждает негативные последствия установления экономически необоснованного тарифа.

8.4. О цепочке публично-правовых обязательств.

Как указано в статье 29 Федерального закона № 442-ФЗ, финансовое обеспечение деятельности поставщиков социальных услуг осуществляется за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Департамент социальной защиты населения ЯНАО, являясь уполномоченным органом, обязан обеспечить финансовую возможность для истца оказывать социальные услуги. Установление экономически необоснованного тарифа разрывает цепочку публично-правовых обязательств: Департамент требует от истца исполнения обязательств перед благополучателями, но не предоставляет для этого надлежащего финансирования. Ответственность за невозможность исполнения обязательств не может быть возложена на поставщика.

8.5. Исторический контекст.

Прошу Вас отметить участие бывшего губернатора Кобылкина Д.Н. и нынешнего губернатора Артюхова Д.А. в создании и поддержке сферы негосударственных поставщиков социальных услуг; и принять ко вниманию вложенные ресурсы и конкретные формы поддержки (консультации по эффективным формам собственности, помощь в финансово-экономическом обосновании, школа социального предпринимательства ЯНАО). При этом когда была заинтересованность правительства удавалось привлекать средства Фонда президентских грантов, благотворительных спонсоров, при участии всех органов власти. У нас есть опасения, что бездействие Правительства на данном этапе может привести к утрате всего этого позитивного опыта.

В ответ на вопрос О предшествующей позитивной практике взаимодействия с органами власти и риске утраты достигнутых результатов сообщаем, что Административный истец считает необходимым обратить внимание суда на исторический контекст создания и развития сферы негосударственных поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе.

На начальном этапе формирования данного сектора непосредственное участие и самое тесное взаимодействие осуществлялось с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Кобылкиным Дмитрием

Николаевичем. При его поддержке были заложены основы для привлечения негосударственных организаций к оказанию социальных услуг, включая услугу «Социальное такси».

В последующем губернатор Артюхов Дмитрий Андреевич также уделял значительное внимание развитию негосударственного сектора в социальной сфере. При его содействии:

проводились консультации по выбору эффективных форм собственности организации, позволяющих оптимально сочетать некоммерческий статус и хозяйственную самостоятельность;

оказывалась помощь в подготовке финансово-экономических обоснований моделей оказания услуг, включая расчёт тарифов;

была организована «Школа социального предпринимательства», в рамках которой начинающие негосударственные поставщики социальных услуг приобретали необходимые экономические и управленческие навыки.

Благодаря этой системной работе удалось привлечь значительные ресурсы: средства по линии Фонда президентских грантов, благотворительные и спонсорские средства, а также обеспечить непосредственное участие всех органов власти в развитии данного направления.

Истец с глубоким сожалением констатирует, что бездействие Правительства ЯНАО и его Департамента социальной защиты населения ЯНАО, выразившееся в установлении экономически необоснованного тарифа, отказе в предоставлении информации и отсутствии надлежащего финансового обеспечения, ставит под угрозу полную утрату всего того позитивного опыта, который нарабатывался годами совместной работы с органами власти.

Продолжение сложившейся практики может привести к свёртыванию института негосударственных поставщиков социальных услуг в регионе, утрате инвестированных бюджетных и благотворительных средств, а главное – к лишению тысяч получателей социальных услуг возможности реализовать свои права на доступное и непрерывное социальное обслуживание.

Истец выражает надежду, что суд учтёт данные обстоятельства, поскольку они подтверждают социальную значимость услуги, добросовестность истца и поймет недопустимость формального подхода ответчика, способного разрушить эффективно работающую систему, созданную при непосредственной поддержке руководства региона.

Истец обращает внимание, что сфера негосударственных поставщиков социальных услуг в ЯНАО создавалась при непосредственном участии губернаторов Кобылкина Д.Н. и Артюхова Д.А., которые оказывали консультационную, методическую и организационную поддержку, включая организацию школы социального предпринимательства. На реализацию проектов привлекались средства Фонда президентских грантов и благотворителей. Бездействие ответчика ставит под угрозу утрату этих позитивных результатов и разрушение института негосударственных поставщиков в регионе.

8.6. О несоответствии отчётности Правительства ЯНАО перед Президентом РФ о доле бюджетных средств, направляемых некоммерческим организациям.

Административный истец считает необходимым обратить внимание суда на существенное расхождение между официальной отчётностью Правительства ЯНАО и реальным положением дел в части реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг», а также поручений, данных в Послании Президента Федеральному Собранию.

Президентом Российской Федерации неоднократно ставилась задача обеспечить поэтапное направление некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов.

Однако анализ ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе выявляет системную проблему в способе подсчёта и представления данных.

Во-первых, при формировании отчётности по данному показателю Правительство ЯНАО включает в расчёт не только **некоммерческие организации**, как того требует Указ Президента, но и **всех поставщиков социальных услуг, независимо от их организационно-правовой формы** (включая коммерческие организации и возможно государственные учреждения). Такая методика искусственно завышает реальный показатель и не соответствует ни букве, ни духу президентского поручения, которое нацелено именно на поддержку некоммерческого сектора.

Во-вторых, если исключить из расчёта все иные формы собственности и оставить только то, о чём говорил Президент – **10% средств регионального бюджета, направляемых именно некоммерческим организациям на оказание социальных услуг**, – то реальный показатель составляет **не более 5-6%** (а не декларируемые правительством 12% «перевыполнения»).

В-третьих, после банкротства нескольких поставщиков социальных услуг в 2025–2026 годах, вызванного в том числе установлением экономически необоснованного тарифа, данный показатель в 2026 году может оказаться ещё ниже.

Таким образом, официальная отчётность, предоставляемая в Администрацию Президента, не отражает реальной картины. Сложившаяся практика «очковтирательства» не только искажает статистику, но и маскирует реальные проблемы в сфере поддержки некоммерческих организаций. Истец полагает, что подобное положение дел требует скорейшего исправления, а системные недостатки в организации работы по заключению соглашений и формированию отчётности должны быть предметом оценки суда.

Подробнее в приложении № 1 Указ Президента РФ № 398 от 08.08.2016 – Связанные нормативные документы.

9. Перечень прилагаемых документов

В соответствии с определением судьи от 31 марта 2026 года и требованиями статей 125, 126, 209, 210 КАС РФ, к настоящему ходатайству прилагаются следующие документы:

I. Уточнённые процессуальные документы:

1. Копия ходатайства и пояснения об устранении недостатков для ответчика — 1 экз.

II. Оспариваемые нормативные правовые акты:

2. Копия Постановления Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П (с изменениями) — 1 экз. на 17 л.
3. Копия Приказа ДСЗН ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД — 1 экз. на 15 л.

III. Документы, подтверждающие применение оспариваемых актов к истцу (п. 4 ч. 2 ст. 209 КАС РФ):

4. Копия соглашения о предоставлении субсидии № 20-26 от 20.02.2026 — 1 экз. на 25 л.
5. Копия соглашения о предоставлении субсидии № 22-25 от 17.01.2025 — 1 экз. на 25 л.
6. Копия письма ДСЗН ЯНАО от 13.01.2026 № 89-07/01-07-01/40 (исх. № 001) — 1 экз. на 4 л.
7. Копия письма ДСЗН ЯНАО от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82 (исх. № 002) — 1 экз. на 1 л.
8. Копия письма Правительства ЯНАО от 14.01.2026 № 89-02/11-09/82 (исх. № 003) — 1 экз. на 1 л. (одинаковый с исх. № 002, но пришло из разных источников).

IV. Документы, подтверждающие нарушение прав истца (п. 5 ч. 2 ст. 209 КАС РФ):

9. Расчёт накопленной инфляции за 2019-2025 гг. с обоснованием экономически обоснованного тарифа — 1 экз. на 4 л.
10. Копия письма ДСЗН ЯНАО от 19.02.2026 (исх. № 013) — 1 экз. на 3 л.
11. Отзывы получателей услуги «Социальное такси» (Кондратенко Н.П., Филимонова А.А., Шмонов В.Д., Маркова Л.И., Федосенков, Коломиец, Малявцев, Шишкин С. и т.д.) — 1 экз. на 20 л.

V. Документы, подтверждающие полномочия истца и его представителя:

13. Устав РКООИ ЦИП «Таганай» (актуальная редакция) — 1 экз. на 13 л.
14. Выписка из ЕГРЮЛ от 09.04.2026 — 1 экз. на 10 л.
15. Протокол общего собрания от 30.01.2025 № 1 — 1 экз. на 1 л.
16. Протокол правления от 30.01.2025 № 1 — 1 экз. на 1 л.
17. Приказ о назначении председателя от 30.01.2025 № 1 — 1 экз. на 1 л.
18. Копия паспорта — 1 экз. на 1 л.

VI. Судебные акты по смежному делу:

19. Копия определения Ноябрьского городского суда от 23.03.2026 по делу № 2а-859/2026 — 1 экз. на 3 л.

VII. Документы, подтверждающие направление копий ответчику:

20. Почтовая квитанция (опись вложения) о направлении уточнённого иска ответчику. (в Правительство ЯНАО, г. Салехард, пр-т Молодежи, 9)

VIII. Приложения № 1 Указ Президента РФ № 398 от 08.08.2016 – Связанные нормативные документы – 1 экз. на 9 л.

Прошу принять:

Ходатайство о принятии уточнённого иска к производству.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 125, 126, 130, 209, 210 КАС РФ, административный истец просит:

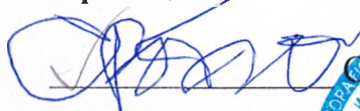
1. Принять настоящие пояснения и уточнённое административное исковое заявление как исполнение определения суда об оставлении иска без движения.
2. Устранены указанные в определении от 31 марта 2026 года недостатки в полном объёме.
3. Считать административное исковое заявление поданным в день первоначального обращения в суд в соответствии с частью 7 статьи 130 КАС РФ.
4. Принять уточнённое административное исковое заявление к производству суда Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Назначить дату судебного заседания по делу.

Настоящий ответ составлен с учётом требований Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Федерального закона № 442-ФЗ, Федерального закона № 189-ФЗ, Федерального закона № 181-ФЗ и сложившейся судебной практики по делам об оспаривании нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания. Все недостатки, указанные в определении судьи от 31 марта 2026 года, устранены в полном объёме, представлены все запрошенные документы и обоснования.

В случае возникновения у суда дополнительных вопросов административный истец готов представить дополнительные пояснения и доказательства.

Приложение: документы согласно перечню на 183 листах.

Председатель РКООИ ЦИП «Таганай»


В. Богдановский

«09» апреля 2026 года

